

ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ № ГР-2026/14

г. Москва

«__» июня 2026 г.

ООО «Гермес-Логистика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Соколова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Эволюшн Эй Ай» (бренд Evo-ai), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Северина Артёма Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и внедрению ИИ-ассистента поддержки (программное обеспечение на базе LLM и технологии RAG над базой знаний Заказчика) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, установленном настоящим договором.

1.2. Работы выполняются поэтапно: этап 1 — discovery и подготовка данных; этап 2 — разработка; этап 3 — внедрение и приёмка.

1.3. Результатом работ является работающий в промышленной эксплуатации (в проде) ИИ-ассистент поддержки, интегрированный с системой helpdesk Заказчика и прошедший приёмку по согласованным метрикам успеха.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей. НДС не облагается (Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения).

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

— аванс в размере 30% стоимости — 1 860 000 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора;

— 40% стоимости — по завершении этапа разработки на основании подписанного акта;

— 30% стоимости — по подписании акта приёмки результата работ.

2.3. Услуги по сопровождению и поддержке ассистента после запуска в промышленную эксплуатацию оказываются на основании отдельного соглашения по ставке 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей в месяц (SLA).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ — 4 (четыре) месяца с даты поступления аванса на расчётный счёт Исполнителя.

3.2. Приёмка результата работ в промышленную эксплуатацию осуществляется в срок до 01.10.2026.

3.3. Промежуточные вехи (контрольные точки) определяются по этапам, указанным в пункте 1.2 настоящего договора, и фиксируются в календарном плане (Приложение № 2).

4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

4.2. При расторжении договора по инициативе Заказчика оплате подлежит фактически выполненный на дату расторжения объём работ; при этом ранее уплаченный аванс Заказчику не возвращается.

4.3. При расторжении договора по инициативе Исполнителя ранее уплаченный аванс возвращается Заказчику; при этом результаты работ (наработки) Заказчику не передаются.

5. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

5.1. Исключительные права на результат работ по каждому этапу переходят к Заказчику с момента подписания акта соответствующего этапа, независимо от факта оплаты последующих этапов.

5.2. Исполнитель сохраняет за собой право использовать наработанные в ходе выполнения работ библиотеки, компоненты и решения общего назначения, не содержащие конфиденциальной информации Заказчика.

6. ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА

6.1. Исполнитель устанавливает гарантийный период 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приёмки, в течение которого недостатки результата работ устраняются Исполнителем безвозмездно.

6.2. Под недостатком в целях настоящего раздела понимается, в том числе, несоответствие результата работ ожиданиям Заказчика.

6.3. Доработки результата работ в рамках согласованного технического задания выполняются Исполнителем без дополнительной оплаты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков выполнения этапа Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки.

7.2. За срыв конечного срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

7.3. Ответственность Исполнителя за убытки, причинённые Заказчику, не ограничивается суммой настоящего договора.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, полученных в ходе исполнения настоящего договора. За разглашение конфиденциальной информации виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

8.2. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Исполнитель обеспечивает меры защиты персональных данных и несёт ответственность за их утечку.

8.3. Исполнитель обязан застраховать профессиональную ответственность на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего договора.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ООО «Гермес-Логистика»

ИНН 7728345671, ОГРН 1187746000321

Адрес: г. Москва

Генеральный директор

_____ / Соколов А. В.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Эволюшн Эй Ай» (бренд Evo-ai)

ИНН 7714123789, ОГРН 1217700123456

Адрес: 125167, г. Москва,

Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80, эт. 5

Директор

_____ / Северин А. И.